

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٣١ يناير ٢٠٢٤م، الموافق ١٩ رجب ١٤٤٥هـ، برئاسة
سعادة المستشار عبد الله بن حسن البوعينين، رئيس المحكمة.

وعضوية السادة القضاة: علي عبد الله الدويشان، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى
جاسم الكواري، أحمد حمد عبد الله الدوسري، محمد ميرزا محمد أمان، أعضاء المحكمة.

وحضور السيد / عمر عبدالعزيز حساني، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيّدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (م.ت/١/٢٠٢٣) لسنة (٢١)
قضائية.

المقامة من:

- ١- شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم ش.م.ب.م).
- ٢- علي جاسم البحار بصفته أمين إعادة التنظيم.
- ووكيلهما المحامي: ماجد محمد مجدم العطاوي.

ضد:

- ١- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته).
- ٢- وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (بصفته).
- ويمثلها جهاز قضايا الدولة.
- ٣- نقابة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم.
- ووكيلها المحامي: محمد مجيد حسن الجشي.

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة ٢٠٢٣ م، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية طالبة الحكم:

أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.

ثانياً: وفي الموضوع:

١- المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم (د/١/٢٠٢٠) لسنة (١٨) قضائية الصادر بجلسة ٢١/١٠/٢٠٢٠، وقرارها الصادر في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م.٠٩/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية بجلسة ٢٥/٦/٢٠٠٩، والحكم الصادر بجلسة ٧/١٢/٢٠٢٢ في منازعة التنفيذ رقم (م.ت/١/٢٠٢٢) لسنة (٢٠) قضائية، وعدم الاعتراف بحكم هيئة التحكيم في النزاعات العمالية الصادر بجلسة ٣٠/٥/٢٠٢٣ في النزاع العمالي الجماعي رقم (١/٢٠١٧) ورقم (٢/٢٠٢٠)، وحكم محكمة التمييز الصادر في غرفة مشورة بجلسة ٢٤/١٠/٢٠٢٣ في الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢٣، لعدم أعمالها لأثر أحكام المحكمة الدستورية وقرارها المشار إليها في النزاع الموضوعي.

٢- إلزام المدعى عليها الثالثة بالمصروفات كافة ومقابل أتعاب المحاماة.

وقدم جهاز قضايا الدولة عن المدعى عليهما الأول والثاني مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتهاء شروط قبول منازعة التنفيذ.

وقدمت النقابة المدعى عليها الثالثة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة ٢٤/١/٢٠٢٤ م تم ضم ملف الدعوى الموضوعية إلى الدعوى الماثلة، وقررت المحكمة بذات الجلسة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الثالثة (نقابة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم) تقدمت بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٤ بطلباتها العمالية أمام مجلس تسوية المنازعات الجماعية بوزارة العمل، وبتاريخ ٢٠١٧/٢/٨ ورد خطاب وزير العمل بإحالة النزاع الجماعي إلى هيئة التحكيم، وتم قيد الدعوى أمام الهيئة برقم (٢٠١٧/١)، وبتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ تقدمت المدعى عليها الثالثة بطلبات جديدة أمام مجلس تسوية المنازعات الجماعية بوزارة العمل، وبتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ ورد خطاب وزير العمل بإحالة الطلبات الجديدة إلى هيئة التحكيم، وتم قيدها أمام الهيئة برقم (٢٠٢٠/٢)، وأثناء نظر النزاع أمام هيئة التحكيم، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية الفصل الثالث والمواد (١٥٨/ب ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦٤) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٢، وقرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن إعادة تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (١٦٠) من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه، والقرار رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل القرار رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٦ السالف الذكر، لما ورد بها من النص على التحكيم الإجمالي أمام الهيئة، التي لا تتوافر لها الصفة القضائية بالمخالفة لنصوص المواد (١٨ ، ٢٠/و ، ١٠٥) من الدستور، وإذ قدرت هيئة التحكيم جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الشركة الدعوى الدستورية رقم (د/١/٢٠٢٠) لسنة (١٨) قضائية، والصادر فيها الحكم بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢١، بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على أن تشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، يصدر به قرار عن الوزير المعني بشؤون العدل كل ثلاث سنوات، وفقاً لنص المادة (١٦٠) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٢، ويتضمن هذا التشكيل ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا، وثلاثة من غير القضاة، بصفتهم محكمين، ومن ثم فلا يتوافر في تلك الهيئة صفة الهيئة القضائية، لانتهاء صدور قرار بنبذ أعضائها من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بناءً على طلب الوزير المختص، وبدلاً من ذلك يصدر بتشكيل هيئة التحكيم قرار من وزير العدل، فضلاً عن افتقارها إلى أغلبية العنصر القضائي في تشكيلها، ومن ثم فإنها لا تعدو، والحال هذه أن تكون لجنة إدارية، ولا تعد قراراتها أعمالاً قضائية، كما أنه من المقرر أنه لا ولاية للمحكم في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، الذي

يثار أثناء خصومة التحكيم، والتصريح للمحتكم مثير الدفع برفع الدعوى الدستورية، لدخول ذلك في ولاية المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وانتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، على سند أن هيئة التحكيم في النزاعات العمالية - التي ينتمي في شأنها صفة (المحكمة) - هي التي قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية، وصرحت للشركة المدعية بإقامة هذه الدعوى، ومن ثم فإن الدعوى الدستورية لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وعلى إثر صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، قررت هيئة التحكيم إعادة الدعوى من الوقف، ونظرت كلا من الدعويين رقمي (٢٠١٧/١)، (٢٠٢٠/٢)، وقررت ضمهما للارتباط، وبجلسة ٢٠٢٢/٣/٢٢ قضت الهيئة في الدعوى رقم (٢٠١٧/١) بإلزام المحتكم ضدها (الشركة المدعية في الدعوى المعروضة) بأن تؤدي للمحتكمين الزيادة السنوية، وتحتسب بنسبة صفر إلى ٥٪ بناء على التقييم السنوي المعمول به عن عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وإلزامها كذلك باحتساب بدل ساعات العمل الإضافي على أساس الأجر شاملاً (الراتب الإجمالي والأجر الأساسي والعلاوات والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى)، وأن تؤدي الفرق عن احتسابها العمل الإضافي فقط عن الأجر الأساسي، وذلك عن عام ٢٠١٤، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات، ورفض طلب التدخل موضوعاً. وقضت في الدعوى رقم (٢٠٢٠/٢) بإلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي ما نسبته ١٠٪ من الأجر في برنامج الادخار عن عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، مع إلزامها بصرف علاوة الحقيبة المدرسية لكل طالب بحد ٤ طلاب، بواقع (١٠) دنائير عن كل طالب عن عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وإلزامها كذلك بصرف السلة الرمضانية بواقع (٤٠) ديناراً عن عام ٢٠١٧، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. وإذ لم ترتض الشركة المدعية هذا القضاء، فقد طعنت عليه أمام محكمة التمييز بالطعن رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢، وطعن عليه عبدالحسين أحمد إبراهيم أحمد الجرمل بالطعن رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢، وطعنت عليه المدعى عليها الثالثة بالطعن رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٢، كما أقامت الشركة المدعية عن ذات الحكم منازعة التنفيذ رقم (م.ت/١/٢٠٢٢) لسنة ٢٠ قضائية، وصولاً إلى القضاء بعدم الاعتداد به، والمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم (د/١/٢٠٢٠) لسنة ١٨ قضائية، والقرار الصادر في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م.١/٠٩) لسنة ٧ قضائية، وبجلسة ٢٠٢٢/١٢/٧ قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى، لعدم صيرورة الحكم الصادر عن هيئة التحكيم باتاً عند رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية، ولكون طلبها اعتبار لوائح الدعاوى المقامة من بعض العاملين عقبة في تنفيذ الأحكام المشار إليها، قد جاء مجهلاً، فضلاً عن أن قيد لوائح الدعاوى لا يعتبر عملاً قانونياً مكتملاً يصلح أن يكون محلاً لمنازعة التنفيذ، وبجلسة ٢٠٢٣/٢/١٤ قضت محكمة التمييز في الطعون المتقدم ذكرها، بنقض الحكم المطعون فيه،

وإحالة القضية إلى الهيئة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد، على سند من بطلان الحكم الصادر عن هيئة التحكيم لعدم صدوره عن كامل الهيئة المنصوص عليها قانوناً، ونفاذاً لذلك أعيدت الدعوى إلى هيئة التحكيم، التي قضت فيها بجلسة ٢٠٢٣/٥/٣٠ بذات القضاء السابق الصادر منها بجلسة ٢٠٢٢/٣/٢٢، ورددت فيه ذات المنطوق، فطعن عليه الشركة المدعية الأولى والمدعي الثاني (بصفته) أمام محكمة التمييز بالطعن رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢٣، وطعن عليه المدعي عليها الثالثة بالطعن رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣، وطعن عليه عبدالحسين أحمد إبراهيم أحمد الجرمل بالطعن رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٣، وبجلسة ٢٠٢٣/١٠/٢٤ قضت محكمة التمييز "في غرفة مشورة" بعدم قبول الطعون الثلاثة، وأسست القضاء المتقدم في خصوص طعن الشركة المدعية على أن الحكم المطعون فيه قد انبنى على أن مؤدى نص المادة (١) بند (٦)، والمادة (٥٤) من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه، أن الأجر الأساسي الذي يستحق عن العمل الإضافي يتمثل فيه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أيًا كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً، نقدًا أو عيناً، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى، ومن ثم ألزم الحكم المطعون فيه الشركة بحساب بدل ساعات العمل الإضافي على أساس الأجر الإجمالي، وبأن تؤدي إلى العاملين الفرق عن احتسابها العمل الإضافي عن عام ٢٠١٤، على أساس الأجر الأساسي فقط. كما ذهب الحكم إلى أنه بعد إرجاع الحقيبة المدرسية والسلة الرمضانية حسب النظام السابق لها، الذي يمثل قرار مجلس إدارة الشركة بإرجاعهما عودة للأنظمة السابقة في هذا الخصوص، فإن المبالغ المطالب بها تكون ديوناً مستحقة على الشركة عن سنوات سابقة لإعادة التنظيم، ومن ثم انتهى إلى إلزام الشركة بها طبقاً لنص المادة (٧) من قانون العمل في القطاع الأهلي آنف الذكر، وخلصت محكمة التمييز في ضوء ما تقدم إلى أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يجد أصله من الأوراق، ومستخلص استخلاصاً سائفاً بما يكفي لحمل قضاؤه، والرد الضمني المسقط لاعتراضات الطاعنين، ومن ثم انتهت المحكمة إلى القضاء المتقدم، كما التفتت المحكمة عن الدفع بعدم الدستورية لعدم جديته. هذا، وقد أشارت الشركة المدعية بصحيفة دعواها المعروضة إلى أن العاملين لديها أقاموا دعاوى عمالية أمام المحاكم العمالية، استناداً لحكم هيئة التحكيم المشار إليه، بلغ عددها (٣٠٠) دعوى عمالية، وأنها تمثل عقبات في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية وكل من حكمت المحكمة الدستورية المشار إليها.

وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم هيئة التحكيم الصادر بجلسة ٢٠٢٣/٥/٣٠ في دعوي النزاع العمالي الجماعي رقمي (٢٠١٧/١) و(٢٠٢٠/٢)، وقرار محكمة التمييز "في غرفة

مشورة" الصادر بجلسة ٢٤/١٠/٢٠٢٣ في الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢٣، بما تضمناه من سلب حقها في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، وإجبارها على الخضوع للتحكيم أمام هيئة غير قضائية، وبالمخالفة للمبادئ المستقرة بقضاء المحكمة الدستورية، يمثلان عقبة في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الصادر بجلسة ٢٥/٦/٢٠٠٩ في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية، وحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة ٢١/١٠/٢٠٢٠ في الدعوى رقم (د/١/٢٠٢٠) لسنة (١٨) قضائية، وحكمها الصادر بجلسة ٧/١٢/٢٠٢٢ في منازعة التنفيذ رقم (م.ت/١/٢٠٢٢) لسنة (٢٠) قضائية، فقد أقامت منازعة التنفيذ الراهنة، توصلًا للقضاء لها بطلباتها الواردة بختام صحيفة دعواها، التي يتحدد بها نطاق الخصومة في المنازعة المعروضة، وحقيقة الطلبات المطروحة بها.

وحيث إنَّ قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم الدستوري لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداها، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيّد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنه في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنازل من جريان آثارها في مواجهة الكافة دون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض ثلاثة أمور، أولها : أن تكون هذه العوائق، سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - ولو كانت تشريعاً أو حكماً قضائياً أو قراراً إدارياً أو عملاً مادياً - تحول فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيّداً لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً، فإذا لم تكن بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقاً للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إنه في خصوص طلب الشركة المدعية المضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الصادر بجلسة ٢٥/٦/٢٠٠٩ في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر عن هيئة التحكيم في النزاعات العمالية بجلسة ٢٠/٥/٢٠٢٣ في الدعويين رقمي (١/٢٠١٧)، (٢/٢٠٢٠)، وقرار محكمة التمييز "في غرفة مشورة" الصادر بجلسة ٢٤/١٠/٢٠٢٣ في الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢٣، لكونهما يمثلان عقبة في تنفيذ قرار المحكمة في الإحالة الملكية المشار إليها، وما تضمنته أسبابه من أن فرض التحكيم قسراً يخالف الأصل فيه، باعتباره لا يتولد إلا عن إرادة حرة، ولا يتصور إجراؤه تسلطاً أو إكراهاً، فوق كونه يعد سلباً من اختصاص المحاكم، وموطئاً لاستنزافه، بما ينطوي على حرمان أطراف النزاع من اللجوء إلى تلك المحاكم التي أولاهها الدستور بمقتضى نص المادة (١٠٥) منه ولاية الفصل في سائر المنازعات. وحيث إن ذلك مردود: ذلك أن منازعة التنفيذ تدور، وجوداً وعدماً، مع نطاق حجية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها، ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية، المقررة لها بمقتضى نص المادة (١٠٦) من الدستور، والمادة (٣١) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريته، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز من الحكم تلك الحجية المطلقة سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالاً حتمياً، بحيث لا تكون له قائمة إلا بها، ومن ثم لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب إلا حال تعلق العقبة التي تحول دون تنفيذ الحكم الدستوري بما يقضي به ذلك الحكم مرتبطاً بأسبابه. وعلى ذلك، لا يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها والاعتداد بها بذاتها، دون المنطوق، للقول: إن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب، إذ لا تصلح هذه الأسباب بذاتها أن تكون محلاً لمنازعة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان القرار الصادر عن هذه المحكمة في الإحالة الملكية المشار إليها، قد تعلق بمباشرة المحكمة للرقابة السابقة المقررة لها بمقتضى نص المادة (١٠٦) من الدستور، والمادة (١٧) من قانونها، بالنسبة لمشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، الذي قررت فيه أن المواد (١، ١٠، ٢٣، ٢٤، ٢٦) من مشروع القانون المشار إليه غير مطابقة لأحكام الدستور، على النحو المبين بأسباب هذا القرار، ولا صلة له بما جرى به قضاء هيئة التحكيم في النزاعات العمالية الصادر في الدعويين المار ذكرهما، وقرار محكمة التمييز "في غرفة مشورة" الصادر في الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢٣، المقام من الشركة المدعية طعنًا على قرار الهيئة السالف الذكر، استنادًا إلى نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي

المشار إليه، ومن ثم فلا محل للقول باعتبارهما عقبة في تنفيذ قرار المحكمة في الإحالة الملكية المتقدم ذكره، كما لا يجوز اجتزاء الأسباب الواردة بقرار المحكمة، المتعلقة بضوابط التحكيم، ونزعها من سياقها المتصل بمشروع القانون المعروض على المحكمة المشار إليه، والاعتداد بها بذاتها دون المنطوق، كما ذهبت الشركة المدعية، توصلًا منها لاعتبار حكم هيئة التحكيم وقرار محكمة التمييز المشار إليهما، عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.

وحيث إنه بالنسبة لطلب الشركة المدعية المضي في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بجلسة ٢١/١٠/٢٠٢٠ في الدعوى رقم (د/١/٢٠٢٠) لسنة (١٨) قضائية، وحكمها الصادر بجلسة ٧/١٢/٢٠٢٢ في الدعوى رقم (م ت/١/٢٠٢٢) لسنة (٢٠) قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر عن هيئة التحكيم في الدعويين رقمي (١/٢٠١٧)، (٢/٢٠٢٠)، وقرار محكمة التمييز "في غرفة مشورة" المشار إليهما، لمخالفتهما المبادئ التي استقرت في قضاء المحكمة الدستورية، وما ذهبت إليه المحكمة أن هيئة التحكيم هيئة غير قضائية ولا تعتبر قراراتها أعمالاً قضائية، وأن ذلك هو المعنى الملزم لسلطات الدولة والكافة، ليضحي الحكم والقرار المشار إليهما بذلك عقبة في تنفيذ كل من حكمي المحكمة الدستورية المتقدم ذكرهما.

وحيث إن الخصومة في الدعوى الدستورية، وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحريًا لتطابقها معها إعلًا للشرعية الدستورية أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاتها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، ولو تطابقت في مضمونها. متى كان ذلك، وكان نطاق الحجية الثابتة للحكم الصادر بجلسة ٢١/١٠/٢٠٢٠ في الدعوى رقم (د/١/٢٠٢٠) لسنة (١٨) قضائية، إنما يتحدد في منطوقه القاضي بعدم قبول الدعوى، وأسبابه التي ترتبط بهذا المنطوق ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، والتي تمثل الأساس القانوني لقضائها، وما تضمنته تلك الأسباب من قرارات قانونية في شأن الطبيعة القانونية لهيئة التحكيم في النزاعات العمالية في مجال تطبيق نص البند (ج) من المادة (١٨) من قانون المحكمة المشار إليه دون غيره، بوصفه الحاكم لإحدى طرق اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية، التي يعد التزامها شرطًا لقبولها، والتي خلص فيها الحكم إلى أن تلك الهيئة لا تتدرج في مدلول عبارة "إحدى المحاكم" الواردة في هذا النص، التي تكون لها الولاية

القانونية في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، والتصريح برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم انتهى الحكم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وهو المعنى الذي قصدته المحكمة، ويتحدد به نطاق الحجية الثابتة لهذا الحكم، الذي لم يتعرض في منطوقه أو أسبابه المكمل لهذا المنطوق، لدستورية النصوص القانونية التي تحكم عمل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، وإجراءات التحكيم أمامها، وانعقاد الخصومة فيه، ومدى إلزاميته لأطراف النزاع، واختصاصات الهيئة، وقواعد إصدارها لأحكامها، والطعن فيها، إلى غير ذلك من الأحكام الواردة بالمواد (من ١٥٦ حتى ١٦٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٢، التي استندت إليها هيئة التحكيم لتقرير ولايتها في نظر كل من الدعويين رقمي (٢٠١٧/١)، (٢٠٢٠/٢)، وكانت أساساً قانونياً لحكمها، ولقرار محكمة التمييز الصادر في الطعن المقام من الشركة المدعية طعنًا عليه، التي مازالت قائمة تنتج آثارها في حق المخاطبين بها، ولما كانت هذه النصوص لم يصدر في شأن دستوريته قضاء قطعي عن المحكمة الدستورية، واقتصر قضاء المحكمة - كما تقدم البيان - على القضاء بعدم قبول الدعوى لاتصالها بالمحكمة بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن ثم لا يعد حكم هيئة التحكيم وقرار محكمة التمييز المشار إليهما عقبة في تنفيذه، كما لا محل لما ذهب إليه الشركة المدعية من انتزاع أسباب الحكم المتعلقة بالتكييف القانوني لهيئة التحكيم في النزاعات العمالية، وتحديد الطبيعة القانونية للهيئة، من سياقها المتصل بنطاق إعمال نص المادة (١٨/ج) من قانون المحكمة، والاعتداد بها على استقلال، دون المنطوق، للقول باعتبار حكم هيئة التحكيم وقرار محكمة التمييز السالف ذكرهما عقبة في تنفيذ تلك الأسباب، إذ لا تصلح تلك الأسباب بذاتها أن تكون محلاً لمنازعة التنفيذ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/١٢/٧ في الدعوى رقم (م.ت/١/٢٠٢٢) لسنة (٢٠) قضائية، قد انحصر في القضاء بعدم قبول الدعوى، لتخلف أحد شروط قبول منازعة التنفيذ، وهو أن يكون الحكم المصور أنه عقبة في التنفيذ باتاً عند رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية، وصيرورة تلك المنازعة بحسب التكييف القانوني الصحيح لها طعنًا على الحكم الصادر في النزاع الموضوعي، وهو ما يخرج من ولاية المحكمة الدستورية، فضلاً عن عدم امتداد ولاية المحكمة بإزاحة عوائق التنفيذ إلى العمل التمهيدي أو الإجراء الاقتتاحي، بما فيها قيد لوائح الدعاوى التي تتمسك الشركة باعتبارها عقبة في تنفيذ قضاء المحكمة، وضرورة أن يكون العمل القانوني محل منازعة التنفيذ عملاً قانونياً مكتملاً، ومن ثم لم يتضمن هذا الحكم قضاء يتعارض معه قضاء هيئة التحكيم وقرار محكمة التمييز

المشار إليهما، ولا يعدان بالتالي عقبة في تنفيذ هذا الحكم. وهو ما تضحى معه الدعوى الماثلة في حقيقتها - لما تقدم جميعه - منازعة من جانب الشركة المدعية في الدعاوى القانونية التي قام عليها كل من حكم هيئة التحكيم وقرار محكمة التمييز السالف ذكرهما، لتتخل بذلك إلى طعن فيهما، وهو ما لا تمتد إليه ولاية المحكمة الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الخصوص.

وحيث إنه في خصوص ما أثارته الشركة المدعية بصحيفة دعواها، من إقامة عدد من العاملين لديها دعاوى عمالية أمام المحاكم العمالية، استناداً لحكم هيئة التحكيم المار ذكره، بلغ عددها (٣٠٠) دعوى عمالية، ارتأت أنها تمثل عقبة في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية، وكل من حكمي المحكمة الدستورية المشار إليهما، فقد جاء هذا الطلب مجهلاً، دون تحديد البيانات الجوهرية المحددة لموضوع تلك الدعاوى، وخصومها، والطلبات المطروحة بها، وما تم في شأن نظرها والفصل فيها، على نحو يمكن خصوم الدعوى المعروضة من الإحاطة بها، وإعداد دفاعهم بشأنها، وتستطيع المحكمة من خلالها الإحاطة بكافة عناصر النزاع، وصولاً إلى تحقيق طلبات الخصوم، على نحو يقيني قطعي يمكنها من نظرها والفصل فيها، فضلاً عن أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيد لوائح الدعاوى، بما يفيد إقامتها أمام الجهة المختصة، لا يمثل في ذاته عقبة في التنفيذ، إذ يلزم أن يتبلور العائق الذي يقف في سبيل تنفيذ الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في تصرف قانوني نافذ بصورة نهائية وباتة، منتجاً لآثار قانونية، تحول دون انسياب آثار حكمها أو قرارها، ذلك أن عوائق التنفيذ التي تختص هذه المحكمة بإزاحتها لا تمتد إلى أي عمل تمهيدي أو إجراء افتتاحي، كقيد لوائح الدعاوى، التي تدخل ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية، التي تكون في مجموعها عند تمامها بالحكم البات، عند رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية، عملاً قانونياً مكتملاً، يصلح أن يكون محلاً لمنازعة التنفيذ، مما يستتبع ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه لذلك الالتفات عما أثارته الشركة المدعية في هذا الشأن، والقضاء - لما تقدم جميعه - بعدم قبول الدعوى برمتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات.